

1503197-70.2022.8.26.0533

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... especial gravidade, posto que acaba fomentando o tráfico de drogas através da prática do crime de furto. Tais circunstâncias justificam o aumento da pena base de 1/6, resultando em 01 e 02 meses de reclusão e 11 dias multa. Segunda fase: incide a atenuante da confissão, que se compensa com a agravante da reincidência (Processos nº 3005564-08.2013.8.26.0533, 0000502-58.2018.8.26.0599, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503197-70.2022.8.26.0533 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503197-70.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2197045/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 26252199 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2197045 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO CARLOS APARECIDO VICIANO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos.

JOÃO CARLOS APARECIDO VICIANO, com dados qualificativos a fls. 16, foi denunciado como incurso no art. 155, caput e §1º, do Código Penal, porque no dia 20 de julho de 2022, por volta de 22h40, na praça pública situada no cruzamento da Avenida da Saudade com a Rua Acre, nº 10, na Vila Grego II, nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, 01 (um) poste de aço de aproximadamente cinco metros, avaliado em R\$ 1.000,00 (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 18, auto de avaliação a fls. 19 e auto de entrega a fls. 20), bem de propriedade do Município de Santa Bárbara d'Oeste, neste ato representado por Maurício Batista Damaceno.

Segundo foi apurado, na data dos fatos, ao avistar o poste de iluminação pública numa pista de caminhada que está sendo implantada no local dos fatos, deliberou pela subtração. Assim é que, aproveitando-se do período noturno e da reduzida

vigilância no local, apossou-se do poste e deixou o local.

Ocorreu que, naquela noite, guardas municipais realizavam o patrulhamento pela Vila Sartori quando, na altura da Avenida Corifeu de Azevedo Marques com a Rua México, avistaram o denunciado carregando um poste e por isso o abordaram.

Questionado a respeito do poste, JOÃO CARLOS confessou o delito e, ainda, indicou aos agentes a praça pública, situada na Vila Grego II, de onde subtraiu o bem. Interrogado pela Autoridade Policial, o indiciado optou em permanecer em silêncio (fls. 22).

Recebida denúncia em 11 de agosto de 2022 (fls. 67/69). O acusado foi citado (fls.98) e apresentou defesa preliminar (fls.96). Designada audiência de instrução foi ouvido o representante da empresa vítima, duas testemunhas em comum, interrogando-se o acusado ao final.

Alegações finais do Ministério Público pela procedência da ação, uma vez que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização da conduta típica descrita na denúncia. Alegações finais da Defesa pugnando pela absolvição do acusado, ou, alternativamente, em caso de condenação, que seja reconhecida a atenuante da confissão, com regime mais brando e substituição por penas restritivas de direito.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende do Boletim de ocorrência de fls. fls. 26/27, auto de exibição e apreensão de fls.18, auto de entrega de fls.20 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa.

Os guardas municipais Maurício Batista Damaceno e Claudir Adriano Sota deram versões essencialmente iguais. Disseram que receberam um chamado que uma pessoa foi vista transitando com um poste de iluminação pública. Que foram ao local indicado e se depararam com o acusado. Ele confessou que subtraiu o posto de uma pista de caminhada, e que naquele dia à tarde viu pessoas subtraindo fios, então voltou à noite para subtrair o poste. Que ele estava cansado, mas não aparentava estar sob efeito de drogas. Que o acusado disse que iria vender o poste para usar drogas. Não é conhecido dos meios policiais.

O acusado, em seu interrogatório, confessou os fatos. Disse que é catador de reciclagem e viciado em entorpecente. Que viu o poste e resolveu subtrai-lo. Quando estava transportando o poste, foi abordado e preso. Que ia vender o poste para usar entorpecente. Está arrependido.

A confissão judicial do acusados que não restou isolada, mas vai de encontro aos relatos firmes e uníssonos dos guardas municipais, constitui prova suficiente para ensejar a condenação criminal de ambos. Nesse sentido:

PROVA – Confissão – A confissão, máxime a prestada em Juízo, vale com prova do fato e de sua autoria, se não ilidida por elementos de convicção firmes e idôneos – Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 993.08.031422-0 – Jacareí – 5ª Câmara Criminal – Relator: Carlos Biasotti – 11.09.08 – M.V. – Voto n. 10513).

PROVA – Confissão – Validade – Reconhecimento – Harmônica com os demais elementos de prova, a confissão pode autorizar a condenação do réu, pois encerra o caráter de

rainha das provas, valendo por seu conteúdo lógico e não pelo lugar em que foi produzida – Revisão indeferida. (Revisão Criminal n. 846.662-3/0 – Bragança Paulista – 3º Grupo de Câmaras – Relator: Carlos Biasotti – 25.10.2007 – V.U. – Voto n. 8.872).

Não bastasse isso, a apreensão da coisa subtraída em poder dos acusados gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca. Nesse sentido:

“INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TACRSP: “Em se tratando de crime de furto, a apreensão da res furtiva em poder do agente implica em inversão do ônus da prova, cabendo à defesa apresentar justificativa convincente para o ocorrido”. (RJDTACRIM 25/177).

Neste cenário probatório, havendo confissão espontânea do acusado, cujo relato foi confirmado pelas testemunhas, bem assim a apreensão do objeto subtraído em poder dele, tem-se como certa a prática delitiva.

Afasto a tese defensiva para reconhecimento da tentativa. Isso porque a res foi transportada pelo réu e localizada em outro local, havendo, pois, consumação do delito pela inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo.

A jurisprudência do STF e do STJ adotam a teoria da amotio (apprehensio), a qual exige, para a consumação, apenas a inversão da posse, ainda que por um breve período, sendo dispensável que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que ocorra a perseguição imediata do agente e se recupere a res, tem-se como consumado o delito de furto, com a anterior retirada da posse ou da propriedade do bem à vítima. Doutrina. 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de furto se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF. Recurso especial provido a fim de cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para restabelecer a sentença penal condenatória proferida em primeiro grau. (STJ, 6ª Turma, REsp 1464153/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/11/2014.

O crime, portanto, restou consumado.

Está comprovado nos autos que o crime ocorreu durante o repouso noturno, ou seja, por volta das 22:40h, incidindo, pois, a majoração prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal.

Trata-se de período onde as pessoas ainda estão repousando, havendo maior vulnerabilidade do bem a ser subtraído e diminuição de vigilância, o que se faz necessário para agravar o crime.

Assim, diante do conjunto probatório dos autos, hábil a comprovar a autoria e materialidade delitiva, a condenação do réu, nos termos da denúncia, é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Primeira fase. Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal vislumbro que o réu é reincidente específico, o que será usado na segunda fase de aplicação da pena. A motivação do crime vem em seu desfavor, pois ele alegou que pretendia adquirir drogas com o produto do crime, o que revela especial gravidade, posto que acaba

fomentando o tráfico de drogas através da prática do crime de furto. Tais circunstâncias justificam o aumento da pena base de 1/6, resultando em 01 e 02 meses de reclusão e 11 dias multa. Segunda fase: incide a atenuante da confissão, que se compensa com a agravante da reincidência (Processos nº 3005564-08.2013.8.26.0533, 0000502-58.2018.8.26.0599, 3004013-80.2013.8.26.0019, fls. 41/43). E mesmo que se trate de multireincidência, procedo a compensação com a atenuante da confissão e também com a atenuante genérica, diante da demonstração de arrependimento pelo réu. Terceira fase: ausentes causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento de pena pelo crime ter sido praticado durante o repouso noturno, o que autoriza o aumento da pena de 1/3, ficando fixada, em definitivo a pena 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, pois o acusado é reincidente em crime contra o patrimônio, o que justifica a fixação de um regime de pena mais gravoso, até porque demonstrou que as condenações anteriores não foram suficientes para ressocializá-lo. Denoto a efetiva necessidade de lhe aplicar maior rigor no regime de cumprimento de pena, buscando a efetiva prevenção e reparação do crime.

Ausentes os requisitos subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, em especial a reincidência, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até porque a medida é totalmente ineficaz para o caso do réu, que tem evidente personalidade voltada ao crime.

Pelos mesmos fundamentos, ou seja, por falta de requisitos legais, deixo de aplicar o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 77, inciso I, II e III do Código Penal.

O acusado não poderá recorrer em liberdade, pois se fazem presentes os requisitos prisão preventiva, em especial para garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal. Tal como já ressaltado, o acusado é criminoso contumaz; solto, por certo voltará a praticar crimes. Há necessidade de prevenir outras investidas dele, mantendo-o encarcerado, pois neste caso resta evidente que se trata de um criminoso habitual. De rigor, assim, o encarceramento para garantia da ordem pública. Sem falar que a pena elevada e o regime de pena mais gravoso indica que poderá empreender fuga para não cumprir a pena aqui imposta, devendo ser garantida a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a AÇÃO PENAL para CONDENAR JOÃO CARLOS APARECIDO VICIANO à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal, como incurso no artigo 155, caput e §1º do Código Penal.

Expeça-se mandado de prisão, recomendando-se onde se encontra.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ficando indeferida a gratuidade judicial por ausência de comprovação da impossibilidade financeira.

Oportunamente, após o trânsito em julgado: a) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP; b) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; c) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu; d) expeça-se guia de execução penal..

Após, archive-se com baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA